

0087074-93.2010.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MANOELA ASSEF DA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nilcivaldo Sousa da Costa

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela defesa técnica do sentenciado NILCIDALVO SOUSA DA COSTA pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança da pena de multa imposta no édito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

0087074-93.2010.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0087074-93.2010.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Nilcivaldo Sousa da Costa

Juíza de Direito: Dra. MANOELA ASSEF DA SILVA

Vistos.

Trata-se de pedido formulado pela defesa técnica do sentenciado NILCIDALVO SOUSA DA COSTA pugnando pelo reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança da pena de multa imposta no édito condenatório. Sustenta, em suma, que o prazo prescricional de 05 (cinco) anos foi alcançado sem que houvesse qualquer causa suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional (fls. 126/127).

O Ministério Público opinou pelo deferimento do pedido (fls. 138/139).

O pleito comporta provimento.

Denota-se que NILCIDALVO foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 105/112 e 122/123).

A sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 26 de julho de 2011 (fl. 114vº) e para a Defesa em 13 de setembro de 2011 (fl. 119).

A pena privativa de liberdade foi julgada extinta pelo MM. Juízo da Execução Criminal em 08 de abril de 2014 e, na mesma oportunidade, determinou-se a expedição

de ofício à Procuradoria Geral do Estado/SP para a efetivação da cobrança da pena de multa, com o consequente arquivamento do feito (fl. 134).

Com efeito, até a presente data não aportou nos autos notícia do ajuizamento de ação de cobrança (fl. 136) ou da inscrição do débito na Dívida Ativa da Fazenda Pública (fl. 137), seja por iniciativa da Procuradoria Geral do Estado/SP, seja pela do Ministério Público.

De outro lado, os autos permaneceram em arquivo até 26 de maio de 2022 (fl. 123vº). Nesse passo, nos termos do artigo 51 do Código Penal, do artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, do artigo 2º, § 3º, artigo 8º, § 2º, e artigo 40, todos da Lei 6.830/80, inexistindo causas suspensivas ou interruptivas e, em face do transcurso do lapso prescricional de 05 (cinco) anos a contar da constituição da multa em dívida de valor, outra alternativa não há a não ser reconhecer a prescrição da pretensão executória da pena pecuniária.

Assim sendo, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu NILCIDALVO SOUSA DA COSTA pelo reconhecimento da PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA PENA DE MULTA, com fundamento no artigo 51 do Código Penal, do artigo 174, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, do artigo 2º, § 3º, artigo 8º, § 2º, e artigo 40, todos da Lei 6.830/80.

Comunique-se ao MM. Juízo da Vara de Execuções (Processo nº 7014196-17.2011.8.26.0050). Expeçam-se os ofícios de comunicação de praxe.

Transitada esta em julgado, arquivem-se os autos, anotando-se e comunicando-se. P.R.I.C.

São Paulo, 21 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA